Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 6

FICHE DE SYNTHÈSE · FACT SHEET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Éthique et déontologie en santé publique

Ethics and professional conduct in public health

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 6

Fiche de synthèse · Fact sheet

Fiche de révision et fiches-outils – Chapitre 6

Éthique et déontologie en santé publique

Ethics and professional conduct in public health

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume fiche de révision et fiches-outils

Chapitre 6

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Valeurs; Principes; Secret; Données; Image; Conflits d'intérêts

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. distinguer morale, éthique, déontologie et droit ; mobiliser les principes éthiques (autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice) et ceux propres à la santé publique (proportionnalité, moindre contrainte, équité, transparence) ; situer une action sur l'échelle d'intervention et en discuter la légitimité (information, nudge, incitation, réglementation) ; connaître le cadre professionnel du diététicien (Code de la santé publique, code de déontologie) ; respecter le secret professionnel et le partage d'informations dans une action collective ; appliquer le RGPD à un questionnaire, à un fichier de participants ou à une évaluation.

Contenu. 1. Les définitions à savoir ; 2. Les principes ; 3. Les textes et chiffres-clés ; 4. Les réflexes en action collective ; 5. Les pièges ; 6. Auto-test ; 7. Flashcards ; Compléments du chapitre enrichi ; O6.1 – Autorisation de droit à l'image ; O6.2 – Check-list RGPD d'un questionnaire ou d'un fichier.

Conclusion. La fiche rassemble l'essentiel du chapitre et ses outils pour réviser vite.

ABSTRACT

Ethics and professional conduct in public health. This fact sheet belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ distinguer morale, éthique, déontologie et droit ;

■ mobiliser les principes éthiques (autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice) et ceux propres à la santé publique (proportionnalité, moindre contrainte, équité, transparence) ;

■ situer une action sur l'échelle d'intervention et en discuter la légitimité (information, nudge, incitation, réglementation) ;

■ connaître le cadre professionnel du diététicien (Code de la santé publique, code de déontologie) ;

■ respecter le secret professionnel et le partage d'informations dans une action collective ;

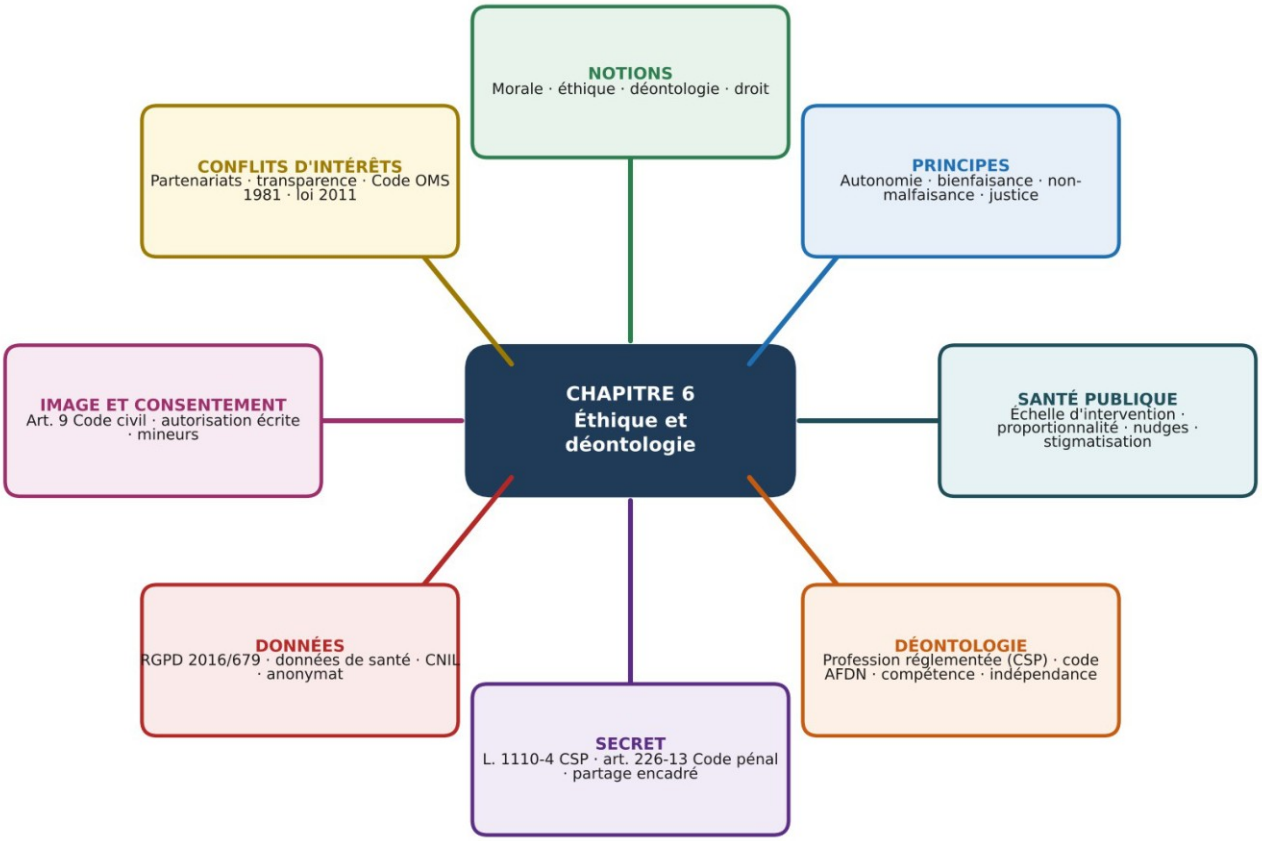
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 6 4
1. Les définitions à savoir 4
2. Les principes 4
3. Les textes et chiffres-clés 4
4. Les réflexes en action collective 4
5. Les pièges 5
6. Auto-test 5
7. Flashcards 5
Compléments du chapitre enrichi 5

Fiches-outils du chapitre 6 5
O6.1 – Autorisation de droit à l'image 5
O6.2 – Check-list RGPD d'un questionnaire ou d'un fichier 6
O6.3 – Analyse d'un partenariat 6
O6.4 – Grille d'analyse d'un dilemme éthique 6
O6.5 – Check-list « message non stigmatisant » 6

Fiche de révision du chapitre 6

Éthique et déontologie en santé publique



Carte mentale du chapitre 6

1. Les définitions à savoir

Notion · Définition
Morale — *Définition :* Valeurs qui distinguent le bien du mal
Éthique — *Définition :* Réflexion critique sur les valeurs face à une situation
Déontologie — *Définition :* Devoirs d'une profession (code AFDN pour les diététiciens)
Droit — *Définition :* Règles obligatoires et sanctionnées
Nudge — *Définition :* Orienter sans interdire (Thaler et Sunstein, 2008)
Conflit d'intérêts — *Définition :* Intérêt secondaire pouvant influencer le jugement
Pseudonymisation / anonymisation — *Définition :* Données encore personnelles / réidentification impossible

2. Les principes

- **Beauchamp et Childress (1979)** : autonomie · bienfaisance · non-malfaisance · justice.
- **Santé publique (Childress, 2002)** : efficacité · proportionnalité · nécessité · moindre atteinte · justification publique.
- **Échelle d'intervention (Nuffield, 2007)** : rien → informer → faciliter → défaut → inciter → désinciter → restreindre → éliminer.

3. Les textes et chiffres-clés

Texte · À retenir
L. 4371-1 CSP — *À retenir :* Définition du diététicien, dont la prévention en santé publique
L. 1110-4 CSP — *À retenir :* Vie privée et secret ; partage strictement nécessaire
Art. 226-13 Code pénal — *À retenir :* Violation du secret : 1 an, 15 000 €
RGPD 2016/679 — *À retenir :* Applicable le 25 mai 2018 ; 6 principes ; données de santé (art. 9) ; jusqu'à 20 M€ ou 4 % du CA (le plus élevé)
Art. 9 Code civil — *À retenir :* Vie privée, droit à l'image
Code OMS 1981 — *À retenir :* Pas de promotion des substituts du lait maternel
Loi du 29/12/2011 — *À retenir :* Transparence des liens d'intérêts
Loi du 9/06/2023 — *À retenir :* Influence commerciale sur les réseaux

4. Les réflexes en action collective

- Cadre de confidentialité énoncé à chaque séance ; données **agrégées** seulement.

- Questionnaire **anonyme**, minimisé, mention d'information, date de suppression.
- Autorisation d'image **écrite, par support** ; mineur : deux parents.
- Partenaire : pas de logo ni de produit promu, convention, transparence.
- Pas de pesée en public, pas de vocabulaire moral, images respectueuses.

5. Les pièges

> **Attention**
>
> - Croire qu'une pseudonymisation rend les données anonymes.
> - Penser que la photo prise dans un lieu public dispense d'autorisation pour la diffuser.
> - Accepter des échantillons de lait infantile.
> - Transmettre des informations nominatives à un partenaire non soignant.
> - Confondre éthique et application mécanique de règles.

6. Auto-test

1. Les 4 principes ? 2. Sanction du 226-13 ? 3. Date d'application du RGPD ? 4. Plafond pour un CA de 300 M€ ? 5. Article du Code civil sur la vie privée ? 6. Échelon de l'eau en carafe ? 7. Article du CSP définissant le diététicien ? 8. Que dit le Code OMS de 1981 ? 9. Les 5 étapes d'analyse d'un dilemme ? 10. Deux conditions éthiques d'un nudge ? *Réponses : 1. Autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice – 2. 1 an, 15 000 € – 3. 25 mai 2018 – 4. 4 % = 12 M€ < 20 M€ → 20 M€ – 5. Article 9 – 6. Orienter par défaut (4) – 7. L. 4371-1 – 8. Pas de promotion des substituts du lait maternel – 9. Faits, règles, valeurs, options, décision – 10. Transparence, réversibilité.*

7. Flashcards

Recto : Proportionnalité ? · Verso : Bénéfices > atteintes aux libertés et effets négatifs

Recto : Minimisation ? — *Verso : Bénéfices > atteintes aux libertés et effets négatifs :* Verso : Seulement les données nécessaires à la finalité

Recto : Enfant en danger ? — *Verso : Bénéfices > atteintes aux libertés et effets négatifs :* Verso : Référent de la structure, information préoccupante (CRIP), 119 ; 17 si urgence

Recto : Régressivité d'une taxe ? — *Verso : Bénéfices > atteintes aux libertés et effets négatifs :* Verso : Pèse plus, en proportion, sur les ménages modestes

Recto : Capabilités ? — *Verso : Bénéfices > atteintes aux libertés et effets négatifs :* Verso : Liberté réelle de convertir les ressources en santé (Sen)

Recto : Recherche impliquant la personne humaine ? — *Verso : Bénéfices > atteintes aux libertés et effets négatifs :* Verso : Loi Jardé 2012 ; avis d'un CPP si recherche

Compléments du chapitre enrichi

Notion · À retenir

Droits — *À retenir :* DUDH art. 25 ; loi du 2 janvier 2002 (CVS, charte 2003) ; loi du 4 mars 2002 ; L. 266-1 CASF (précarité alimentaire, dignité, capacité à agir)

Responsabilité — *À retenir :* Civile (faute, dommage, lien ; assurance) ; pénale ; disciplinaire ; TIAC à déclaration obligatoire ; stagiaire sous responsabilité du tuteur

Allégations — *À retenir :* Source de fibres ≥ 3 g/100 g ; riche ≥ 6 g/100 g (ou 3 g/100 kcal) ; source de protéines ≥ 12 % de l'énergie ; allégé ≥ − 30 % ; DGCCRF

Publicité, compléments — *À retenir :* Messages sanitaires (décret 2007) ; compléments (décret 2006-352) ; nutrivigilance ANSES

Enquêtes — *À retenir :* Évaluation anonyme hors loi Jardé ; RIPH → CPP ; MR-004

Numérique — *À retenir :* Identité numérique, e-réputation ; IA : confidentialité, vérification, responsabilité, intégrité

Fiches-outils du chapitre 6

Outil · Intitulé · Utilité

O6.1 — *Intitulé :* Autorisation de droit à l'image ; *Utilité :* Avant toute photo ou vidéo

O6.2 — *Intitulé :* Check-list RGPD d'un questionnaire ou d'un fichier ; *Utilité :* Avant collecte de données

O6.3 — *Intitulé :* Analyse d'un partenariat (conflit d'intérêts) ; *Utilité :* Avant d'accepter un soutien

O6.4 — *Intitulé :* Grille d'analyse d'un dilemme éthique ; *Utilité :* Situation difficile en stage

O6.5 — *Intitulé :* Check-list « message non stigmatisant » ; *Utilité :* Avant diffusion d'un support

O6.1 – Autorisation de droit à l'image

Je soussigné(e) : ..... Représentant(s) légal(aux) de l'enfant (pour un mineur, signature des deux titulaires de l'autorité parentale) : .....

Autorise [structure] et [nom de l'étudiant(e)], stagiaire, à photographier ou filmer moi-même mon enfant lors

[ ]

[ ]

de [action, date, lieu], et à utiliser ces images, sans contrepartie financière et sans usage commercial, sur les supports cochés :

Support	Oui	Non
Dossier de formation et épreuve E5 (usage non public)	[ ]	[ ]
Exposition, affiche dans la structure	[ ]	[ ]
Journal ou site internet de la structure	[ ]	[ ]
Réseaux sociaux de la structure	[ ]	[ ]

Durée : 2 ans à compter de la signature. Je peux retirer cette autorisation à tout moment, pour l'avenir, par simple demande à [contact].

Date et signature(s) :

O6.2 – Check-list RGPD d'un questionnaire ou d'un fichier

Question	Fait	Mesure prise
Finalité écrite (une seule)	[ ]	
Base légale identifiée (consentement, mission d'intérêt public…)	[ ]	
Données strictement nécessaires (pas de nom, pas de poids si inutile)	[ ]	
Données de santé : justifiées ou supprimées	[ ]	
Mention d'information rédigée (qui, pourquoi, durée, droits, contact)	[ ]	
Caractère facultatif indiqué	[ ]	
Date de suppression fixée	[ ]	
Stockage sécurisé (poste de la structure, mot de passe)	[ ]	
Destruction des supports papier après saisie	[ ]	
Résultats diffusés uniquement de façon agrégée	[ ]	
Traitement inscrit au registre de la structure	[ ]	

O6.3 – Analyse d'un partenariat

Question	Réponse
Qui est le partenaire ? Quelle activité ?	
Que propose-t-il (argent, produits, locaux, supports) ?	
Quelle contrepartie demande-t-il (logo, produits, contact	
des participants) ?	
Ses produits ou intérêts sont-ils compatibles avec	
l'objectif de santé ?	
Le contenu de l'action reste-t-il décidé par l'équipe ?	
Le public est-il vulnérable (enfants, personnes	
précaires) ?	
Une convention écrite est-elle prévue ?	
Comment le soutien sera-t-il mentionné ?	
Alternatives de financement	
Décision et validation (tutrice, direction)	

O6.4 – Grille d'analyse d'un dilemme éthique

Étape	Analyse
1. Faits (qui, quoi, quand, où)	
2. Règles (droit, déontologie,	
structure)	
3. Valeurs en tension	
4. Options (au moins 3) et	
conséquences	
5. Décision, justification,	
personnes consultées,	
traçabilité	

O6.5 – Check-list « message non stigmatisant »

Critère	Oui	Non
Le message parle de comportements et d'environnements, pas de corps	[ ]	[ ]
Il valorise le plaisir, la santé, le partage	[ ]	[ ]
Aucun vocabulaire moral (bon/mauvais, interdit, tricher)	[ ]	[ ]
Images de personnes de toutes corpulences, actives, avec un visage	[ ]	[ ]
Pas de « avant/après » ni de chiffre de poids	[ ]	[ ]
Les déterminants collectifs sont évoqués	[ ]	[ ]
Des solutions accessibles (prix, temps) sont proposées	[ ]	[ ]
Le support a été relu par des personnes du public	[ ]	[ ]